

0062410-22.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsificação de documento público

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... anteriormente; tinha condenação por roubo na Bahia.

As circunstâncias da apreensão foram descritas pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes:

O policial militar Wagner relatou em Juízo que abordaram o réu na rua, ele informou que era procurado, porém, realizadas pesquisas, isso não constava; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0062410-22.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0062410-22.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação de documento público

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 246/2015 - 55º Distrito Policial - Pq. São Rafael

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NARCISO DA SILVA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cynthia Torres Cristofaro

Vistos.

NARCISO DA SILVA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 297, caput, do Código Penal, porque teria, em data e horário incertos, mas por volta de janeiro de 2015, na Praça da Sé, nesta cidade e Comarca, concorrido de qualquer modo para a falsificação de documento público, qual seja, uma carteira de identidade nº 52.480.230-0, com sua fotografia, mas em nome de Ivanildo Soares Batista.

Recebida a denúncia (fls. 82), o réu não foi localizado para citação pessoal, tendo sido citado por edital (fls. 109), suspenso o processo nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 114).

Localizado o réu, o feito retomou curso com a citação pessoal (fls. 120), apresentada resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 124/125), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 126).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por atipicidade da conduta ou falta de provas, requerendo subsidiariamente que fossem as penas fixadas no mínimo, atenuadas por confissão, em regime brando, sendo facultado recurso em liberdade. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória não comporta acolhida, uma vez que ao exame da prova dos autos assoma evidente a atipicidade da conduta do acusado.

O réu, em solo policial, disse que queria viajar para Pernambuco, mas estava com seu RG danificado e, temendo ir até o Poupatempo porque tinha passagens, foi até a Praça da Sé onde, em contato com uma pessoa que estava com uma placa oferecendo documentos, solicitou a confecção de um RG, pagando o valor de R\$ 350,00; cerca de vinte minutos depois recebeu o RG com os dados de Ivanildo Soares Batista, pessoa que não conhecia; ficou com o documento por cerca de quatro meses, guardando-o em sua carteira com uma cópia de título de eleitor autenticada que lhe foi entregue com o RG falso, a qual também estava em nome de Ivanildo; não foi para Pernambuco e tampouco usou o documento para outra finalidade (fls. 14). Ouvido em Juízo, negou a prática do delito, dizendo que comprou apenas uma cópia xerox de um documento na Praça da Sé, pretendia usar esse documento para ir buscar sua filha no Pernambuco; foi abordado pela polícia na frente de seu comércio, informou que era procurado, forneceu seus dados, mas não constava seu mandado de prisão para os policiais; dentro de sua casa, numa carteira dentro de uma gaveta, os policiais encontraram o documento em questão, que era uma cópia, nunca houve o original; colocou sua fotografia no xerox em casa; não chegou a usar o documento; não conhecia os policiais anteriormente; tinha condenação por roubo na Bahia.

As circunstâncias da apreensão foram descritas pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes:

O policial militar Wagner relatou em Juízo que abordaram o réu na rua, ele informou que era procurado, porém, realizadas pesquisas, isso não constava; a mulher do réu estava próximo, disse que havia documento do réu em sua casa; encontraram RG do réu de Pernambuco sem a fotografia e cópias do título de eleitor e de um outro RG com a fotografia do réu e dados de outra pessoa, e um título de eleitor; o réu informou que tinha adquirido aquele documento na Praça da Sé para viajar a Pernambuco.

O policial militar Antônio descreveu em Juízo que receberam disque-denúncia informando sobre pessoa procurada; abordaram o réu, sua mulher franqueou a entrada na casa deles; encontraram dentro de uma cômoda documentos com fotografia do réu e dados pessoais de terceiros; o réu disse que comprou na praça da Sé e que planejava ir para Pernambuco; havia título de eleitor e fotocópia de RG.

Restou bem esclarecido que o documento de identidade apreendido não passava realmente de simples cópia, não se vendo caracterizada a materialidade do crime de falso, não alcançando a conduta do acusado, que consistiu em montar uma cópia de RG com dados de terceiro e sua fotografia, correspondência adequada à figura típica do artigo 297 do Código Penal.

Realmente, ambos os policiais foram categóricos em afirmar, como inclusive já constava do histórico do boletim de ocorrência de fls., que quando encontraram a carteira do réu dentro da casa dele, nela estavam uma face de seu RG autêntico e apenas cópias de um título de eleitor e de um outro RG em nome de terceiro, não tendo sido efetivamente apreendido o próprio documento público, o qual nada demonstra que tenha sido realmente produzido ou alterado.

A contrafação de mera cópia de uma cédula de identidade, a par de não corresponder, por falta de elementar, ao tipo penal, carecendo de tipicidade legal, carece também de tipicidade material, desde que incapaz a conduta de produzir dano ainda que potencial à fé pública (cópia simples de documento não tem fé pública intrínseca). Com isso, ainda que o laudo de fls. refira o falso, não concorre materialidade da infração imputada, impondo-se a absolvição do réu.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia,

para o fim de absolver o réu NARCISO DA SILVA SOUZA, qualificado a fls. 65, da imputação a ele feita, com fundamento no disposto pelo artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, deferida ao réu a gratuidade processual.

Publicada pela liberação nos autos digitais na data abaixo indicada. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 5 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA